K마켈 사내규정 제PARTNER-2025-03호 (2025. 3. 1. 시행) [Internal Policy]

K마켈 입점브랜드 공동프로모션 및 쿠폰분담금 정산내규

소관부서: K마켈 파트너상생본부 · 준법감시실 | 공정거래 자율준수 프로그램(CP)

제1장 총칙 및 거래형태별 판촉비 사전약정 검증 원칙

제1조(목적) 이 내규는 K마켈과 입점브랜드(납품업자) 간에 실시하는 공동 프로모션, CRM 타겟팅 쿠폰 및 코디 번들 할인행사에 소요되는 판매촉진비용(쿠폰할인액)을 정산함에 있어 「대규모유통업에서의 거래공정화에 관한 법률」 제11조 및 공정거래위원회 심사지침을 철저히 준수하기 위한 내부 통제 및 정산 산식을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(사전 서면약정 유무 검증 의무) ① 정산시스템 및 에이전트는 주문상품(`order_items`)에 적용된 쿠폰할인액(`coupon_discount_krw`) 중 일부를 입점브랜드(`brand_vendor_contracts`)에 분담시키기 전에, 반드시 해당 브랜드 계약 원장의 사전 판촉약정 체결 여부(`signed_promo_agreement`)를 확인하여야 한다.
② 만약 `signed_promo_agreement = False`인 브랜드의 상품에 쿠폰이 적용된 경우, 입점브랜드 분담금은 0원으로 처리하고 쿠폰할인액의 100%를 K마켈 마케팅 예산에서 부담하여야 한다.

K마켈 입점브랜드 공동프로모션 및 쿠폰분담금 정산내규

소관부서: K마켈 파트너상생본부 · 준법감시실 | 공정거래 자율준수 프로그램(CP)

제2장 납품업자 판촉비 50% 법정 상한 캡(Cap) 적용 및 정산 산식

제3조(납품업자 쿠폰 분담비율 50% 법정 상한 적용 및 초과분 K마켈 흡수 원칙) ① 사전 서면약정(`signed_promo_agreement = True`)이 체결된 입점브랜드라 하더라도, 대규모유통업법 제11조제4항에 따라 입점브랜드가 실제로 부담하는 판매촉진비용 분담비율은 총 쿠폰할인액(`coupon_discount_krw`)의 100분의 50(50.0%)을 초과할 수 없다.

② 입점브랜드 계약 원장(`brand_vendor_contracts`)에 기재된 약정 판촉비 분담률(`promo_cost_share_ratio`)이 0.50(50%)을 초과하는 경우(예: `promo_cost_share_ratio = 0.60` 즉 60% 약정), 정산 시에는 법정 상한인 0.50(50%)으로 자동 캡(Cap)을 씌워 산정하며, 약정 분담률과 법정 상한(50%)의 차액에 해당하는 초과분은 전액 K마켈이 흡수하여 부담한다.

③ 구체적인 주문건별·브랜드별 쿠폰 분담금 정산 산식은 다음과 같다.

1. 약정 기준 브랜드 분담액(캡 적용 전) = `coupon_discount_krw` × `promo_cost_share_ratio`
2. 법정 유효 브랜드 분담률 = `MIN(promo_cost_share_ratio, 0.50)` (단, 제4조의 자발적 차별화 행사 예외 승인 건은 제외)
3. 최종 브랜드 정산 공제액(납품업자 실부담액) = `coupon_discount_krw` × `MIN(promo_cost_share_ratio, 0.50)`
4. K마켈 최종 부담액 = `coupon_discount_krw` − 최종 브랜드 정산 공제액 (여기에는 법 제11조제4항에 따라 K마켈이 의무 흡수한 50% 초과분 `coupon_discount_krw × MAX(0, promo_cost_share_ratio − 0.50)`이 포함된다.)

제4조(납품업자 자발적·차별화 단독 행사 예외의 엄격한 요건) ① 대규모유통업법 제11조제5항 단서에 따라 입점브랜드에 50%를 초과하는 판촉비 분담률을 예외적으로 적용하려면, 캠페인 예외승인 원장(`campaign_exceptions`)에 예외 유형이 `VOLUNTARY_PROMO_FILING`으로 등재되어 있고 승인 상태가 `APPROVED`여야 한다.

② 준법감시실은 입점브랜드가 K마켈의 상시 등급쿠폰·장바구니 리마인드 행사에 단순 참여한 건에 대하여 브랜드가 50% 초과 분담을 신청하더라도 자발성·차별성 요건 미충족을 사유로 즉시 기각(`status = 'REJECTED'`)하여야 하며, 기각된 건은 제3조제2항에 따라 반드시 50% 상한 캡을 적용하여 정산한다.